

V

과제

- 해약환급금준비금은 제도의 긍정적 효과에도 불구하고 적립 규모의 급격한 증가로 인해 보험회사의 경영상 제약 요인으로 작용하고 기본자본비율 하락도 초래하고 있어 제도 개선 방안을 논의할 필요가 있음
 - 해약환급금준비금은 계약자 보호와 함께 회계기준 전환에 따라 발생한 일시적 이익의 사외유출 방지라는 중요한 기능을 수행하고 있음
 - 한편, 신사업 투자, 신종자본증권 발행, 주주배당 등 경영상 제약 요인으로 작용하며 당기순이익에 비해 법인세 납부액도 크지 않음
 - 또한 해약환급금준비금의 증가는 기본자본비율 하락을 초래하고 있어 순기능에도 불구하고 보험회사 자본관리 부담을 가중시킴
 - 순자산에서 '해약환급금 부족분 상당액'이 차감되므로 이익잉여금이 부족한 회사는 납입자본금까지 잠식되어 보원자본으로 재분류되는 현상이 발생하고 이에 따라 기본자본이 감소하여 기본자본비율이 하락함
- 해약환급금준비금 제도의 개선은 해약환급금준비금에 연결된 서로 다른 목적의 규제를 목적에 맞게 분리하는 방향으로 추진될 필요가 있음
 - 해외 사례를 보면 독일은 해약환급금, 세금 등의 기준이 되는 원가방식 책임준비금을 IFRS17과 별도로 산출하고 호주는 지급여력 확보를 위한 최저해약환급금제도를 운영함
 - 단기적으로는 현행 해약환급금준비금 체계를 유지하면서 적립 기준과 기본자본 인정기준을 합리화하여 제도 운영에 따른 부담을 완화할 필요가 있음
 - 중장기적으로 해약환급금 부족액에 대한 관리 수단을 지급여력 및 유동성 관리 체계로 이전하여 계약자 보호 기능을 과세 및 배당 등과 분리하는 방안을 검토할 수 있음
 - 두 방안은 상호 배타적이지 않으므로 중장기적 제도 개편의 실현 가능성을 검토하면서 단기 개선을 병행하는 단계적 접근이 현실적임
- 현행 제도는 보유 계약의 대부분이 해약되는 상황을 기준으로 해약환급금준비금을 적립하고 있어, 적립 기준을 완화할 필요가 있음

- 해약환급금준비금 제도는 대다수 계약이 해약되는 상황을 상정하여 해약환급금 부족액을 산출하고, 지급여력비율 수준에 따라 부족액의 80~100%를 준비금으로 적립하도록 하고 있음
 - 반면 지급여력제도에서는 ‘대량해지위험액’을 산출할 때 대량해지가 일시에 발생하는 극단적인 손실 상황으로 계약의 25~35%가 해지되는 상황을 적용함
 - 해약환급금준비금 역시 이러한 점을 고려하여 해외 사례(대만)와 유사하게 부족액 전액이 아닌 일정 비율에 해당하는 금액을 적립하도록 조정할 필요가 있음
- 또한, 해약환급금 부족액 중 이익잉여금 초과분의 기본자본 인정기준을 합리화하여 기본자본에 미치는 영향을 완화할 필요가 있음
- 해약환급금준비금 상당액을 초과하는 부분은 낙관적 계리적 가정을 통해 K-ICS 비율을 제고할 유인이 존재하여 보완자본으로 분류됨(금융감독원 2022)
 - 다만 계리적 가정에 따른 자본 변동성 관리는 해약환급금 확보를 목적으로 하는 해약환급금준비금 제도와 취지가 다르므로, 계리적 가정 가이드라인, 보험부채 적정성 검증 등 감독 기준 및 검증 절차를 통해 관리할 필요가 있음
 - 또한 지급여력제도는 요구자본 산출 시 대량해지에 따른 순자산 감소를 자본으로 보전해야 하는 손실로 이미 인식하고 있으므로, 가용자본 중 일부가 해약 시 지급금으로 활용된다는 이유만으로 손실흡수성이 제한된다고 평가하는 것이 타당한지 재검토할 필요가 있음
 - 이를 고려하여 해약환급금 부족액 중 재분류되는 금액에 일정한 한도를 설정하는 방안을 검토할 수 있음
- 중장기적으로는 해약환급금 부족에 대한 규제를 지급여력제도와 유동성 관리 체계로 이전하여 계약자 보호 기능을 과세 및 배당 등과 분리할 필요가 있음
- 대량해지에 따른 손실은 요구자본의 대량해지위험액 산출 기준을 정비하여 관리하고, 대량해지에 따른 대규모 현금유출 영향은 유동성 시나리오 분석 결과를 ORSA와 유동성 관리 기준, 공시 등에 반영하여 관리할 수 있음
 - 다만 ORSA, 유동성 관리, 공시체계를 통한 관리는 현행 제도보다 강제력이 약할 수 있어, 일정 기준 미달 시 위험관리 개선 조치와 연계하는 등 보완 방안이 필요할 수 있음
- 제도 개선 과정에서 건전성 영향, 법인세 부담, 사업비 및 계리적 가정 등에 대한 관리 방안을 함께 마련할 필요가 있음
- 제도 개선으로 확대되는 재원이 배당 등으로 유출되더라도 건전성이 훼손되지 않도록, 지급여력비율과 연계하거나 배당 후 지급여력을 분석하는 등 보완 절차를 마련할 필요가 있음

- 제도 개선에 따라 기적립분이 환입되는 경우 이연되었던 법인세가 단기에 집중적으로 실현될 수 있어, 익금산입 분할, 세금 분납 허용 등 경과조치를 마련할 필요가 있음
- 판매수수료 개편안이 2026년부터 2029년까지 단계적으로 시행되므로 해약환급금준비금 제도도 이와 연계하여 단계적으로 개선할 필요가 있음
- 해약환급금준비금 적립 규모는 사업비, 해지율 등에 크게 좌우되므로 제도 개선은 이들 가정에 대한 관리가 실효성 있게 작동하는 것을 전제로 추진할 필요가 있음